๑/๕

ศาลจังหวัดธัญบุรี
คดีอาญา/~~แพ่ง~~ ดำ/~~แดง~~ ที่ 01307/๒๕ 69
เอกสาร โจทก์/~~จำเลย/ผู้ร้อง~~ อ้าง
หมาย จ.1 (รวม ...... แผ่น)
ณกมล ผู้พิพากษา
-9 มิ.ย. 2569

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา

คำให้การของ นาย ธนกร มหาวีระชัยกุล
เป็น ผู้ต้องหา

สถานีตำรวจ ภูธรคลองหลวง **อำเภอ** คลองหลวง **จังหวัด** ปทุมธานี
วันที่ ๒๒ **เดือน** มกราคม **พ.ศ. ๒๕**๖๘

คดีระหว่าง น.ส.ปรารถนา บุญเจิม **ผู้กล่าวหา**
นายธนกร มหาวีระชัยกุล **ผู้ต้องหา**

ต่อหน้า พ.ต.ท.ยศวัฒน์ นิติรัฐพัฒนคุณ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.คลองหลวง

สอบสวนที่ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
ชื่อ นายธนกร มหาวีระชัยกุล **อายุ** ๓๘ **ปี**
เชื้อชาติ ไทย **สัญชาติ** ไทย **ศาสนา** พุทธ
อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัด, หรือมีบำเหน็จ, หรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภทที่รับ)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ โทร. ๐๙๗๑๐๗๔๗๗๗
อยู่บ้านเลขที่ ๒๘๑/๒๑ ถ.วิภาวดีรังสิต **แขวง/ตำบล** ดอนเมือง
เขต/อำเภอ ดอนเมือง **จังหวัด** กทม.
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน - **ชื่อกำนัน** -
ชื่อบิดา - **ชื่อมารดา** -
เกิดแขวง/ตำบล - **เขต/อำเภอ** เมือง **จังหวัด** สระบุรี

และเจ้าพนักงานได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าข้าพเจ้า กระทำผิดว่า

พฤติการณ์ในคดีนี้กล่าวคือ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ไม่ปรากฏวันที่แน่ชัด นายธนกร มหาวีระชัยกุล ผู้ต้องหา ได้มีการส่งต่อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สถานที่ตั้ง หรือ Location, ภาพถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่คอนโด, ภาพถ่ายโพสในเฟสบุ๊ค Facebook ที่ผู้เสียหายตั้งเป็นการเข้าถึงส่วนตัวหรือไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานโดยมีการตั้งรหัสผ่าน(private) และภาพถ่ายส่วนตัวในระบบออนไลน์ไอคลาวด์ I cloud และภาพในระบบกูเกิ้ล google photo ซึ่ง

(ส ๕๖ - ๕)

จากการกระทำผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลอื่นทราบภายหลังคือ น.ส.ขวัญลดา รัตนเดชากรณ์ นำมาฟ้องผู้เสียหายโดยกล่าวหาว่าเป็นชู้ เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ โดยการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ user/password ของผู้อื่น Log in เข้าสู่ระบบ หรือใช้โปรแกรมสปายแวร์ (Spyware)/สนิฟเฟอร์(Sniffer)เข้า เจาะระบบ หรือการบุกรุกทาง คอมพิวเตอร์ โดยนายธนกรเข้าไป copy รูปจาก Drive ที่เก็บไว้ดึงรูปภาพออกมาจาก drive – google drive อ้างว่ามีรหัส log in email prattana.nooty@gmail.com อ้างว่าปรารถนา Log in ทิ้งไว้ และเข้าถึงข้อมูล google map ที่ log in email เพื่อดูเส้นทางการเดินทางในระบบเวปไซท์ google map ที่ log in email prattana.nooty@gmail.com และยังมีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน 89/45 ของผู้เสียหายออกมาจากระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ PDPA โดย นายธนกร Capture Post ใน Facebook ของผู้เสียหาย ซึ่งตั้งค่าเป็นให้เห็นเฉพาะเพื่อน และนายธนกรส่งต่อให้ น.ส.ขวัญลดา ซึ่ง น.ส.ขวัญลดา ไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook กับผู้เสียหาย ตามคำให้การในชั้นศาลคำเบิกความ คดีหมายเลขดำ ยชพ.254/2566 เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ต่อมาผู้ต้องหาได้มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีนี้ เหตุเกิด บ้านเลขที่ ๘๙/๔๕ ม.๔ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พฤติการณ์และการกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน "เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน" และได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้

ถาม ผู้ต้องหามีทนายความหรือไม่ ประสงค์ให้ผู้ใดร่วมฟังการสอบสวนปากคำหรือไม่ และตามที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาและข้อกล่าวหาให้ทราบนั้น เข้าใจดีแล้วหรือไม่และจะให้การอย่างไร

ตอบ ข้าฯไม่มีและไม่ต้องการทนายความ และประสงค์ น.ส.สุภิชญา กุระกนก บุคคลที่ข้าฯ ไว้วางใจร่วมฟังการสอบสวนปากคำข้าฯ ข้าฯทราบสิทธิของผู้ต้องหาและข้อกล่าวหาดีโดยตลอดแล้ว ขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ด้วยความเต็มใจ โดยพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำหรือจัดให้ทำการใดๆ ซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กำลังบังคับ หรือกระทำโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้ข้าฯให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานี้

ถาม ขอทราบประวัติผู้ต้องหาพอสังเขป และผู้ต้องหาเคยต้องหาหรือต้องโทษคดีอาญาใดๆ มาก่อนหรือไม่

ตอบ จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี จาก ม.เกริก คณะนิเทศศาสตร์ ประกอบอาชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานภาพโสด ไม่เคยต้องหาหรือต้องโทษอาญาใดๆ มาก่อน

อ่านให้ฟังและอ่านเองแล้วรับว่าเป็นความจริงถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้ต้องหา

ลงชื่อ บุคคลที่ไว้วางใจ/ร่วมฟังการสอบสวน

ลงชื่อ พ.ต.ท. สอบสวน/พิมพ์/อ่าน

ใบต่อคำให้การ นายธนกร มหาวีระชัยกุล พยาน

ถาม จะให้การในคดีนี้ว่าอย่างไร

ตอบ ข้าฯ ขอให้การในรายละเอียดคดี ตามที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ว่าไม่เป็นความจริงตามที่ผู้เสียหายแจ้ง ดังนี้

ประเด็นแรก ข้าฯ ไม่เคยส่งโลเคชั่น ภาพถ่าย หรือที่อยู่คอนโด และภาพถ่ายบนเฟสบุ๊คของผู้เสียหาย แต่อย่างใด

ประเด็นที่สอง ข้าฯ ไม่ได้ใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ด หรือรหัสเข้าดูข้อมูลดังกล่าว แต่ ข้าฯ เข้าดูข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ได้เนื่องจากเป็นการเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้าไว้อยู่แล้ว ซึ่งข้าฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาผ่านระบบวินโดว์ กูเกิ้ลโครม GOOGLE CHROME จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ข้าฯ เคยใช้งานและเข้าระบบ ซึ่งเป็นเครื่องคอมฯ แบบตั้งโต๊ะของข้าฯ ที่ น.ส.ปรารถนาฯ ผู้เสียหายเคยใช้งานในช่วงเวลาที่คบหาเป็นสามี-ภรรยา จดทะเบียนกัน

ประเด็นที่สาม โปรแกรมสปายแวร์ (Spyware)/สนิฟเฟอร์(Sniffer) นั้น ข้าฯ ไม่เคยใช้งาน

ประเด็นที่สี่ ภาพวงจรปิดในบ้านผู้เสียหาย ข้าฯ ก็ไม่เคยส่งให้ผู้ใด

ประเด็นที่ห้า ข้าฯ ไม่ได้ใช้รหัสล็อคอีเมล์ของผู้เสียหายเพื่อดูเส้นทางในกูเกิ้ลแมพ แต่อย่างใด

ถาม เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด

ตอบ ข้าฯ ไม่ทราบ

ถาม ผู้ต้องหาจะอ้างพยานบุคคล พยานเอกสารหรือวัตถุพยานใดๆหรือไม่

ตอบ ข้าฯ ไม่ขออ้างพยานบุคคล พยานเอกสารหรือวัตถุพยานใดๆ เพิ่มเติมในคดีนี้

ถาม เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดในคดีนี้มาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดในคดีนี้มาก่อน

อ่านให้ฟังและอ่านเองแล้วรับว่าเป็นความจริงถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้ต้องหา

ลงชื่อ บุคคลที่ไว้วางใจ/ร่วมฟังการสอบสวน

ลงชื่อ พ.ต.ท. สอบสวน/พิมพ์/อ่าน

ใบต่อคำให้การของ นายธนกร มหาวีระชัยกุล ผู้ต้องหา แผ่นที่ ๒

เพิ่มเติม สภ.คลองหลวง

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

วันนี้ (๑๓ พ.ค.๖๘) พนักงานสอบสวนได้สอบสวนปากคำ นายธนกร มหาวีระชัยกุล ผู้ต้องหา เพิ่มเติม และได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้

ถาม ผู้ต้องหามีทนายความหรือไม่ ประสงค์ให้ผู้ใดร่วมฟังการสอบสวนปากคำหรือไม่ และตามที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาและข้อกล่าวหาให้ทราบนั้น เข้าใจดีแล้วหรือไม่และจะให้การอย่างไร

ตอบ ข้าฯไม่มีและไม่ต้องการทนายความ และประสงค์ น.ส.สุภิชญา กุระกนก บุคคลที่ข้าฯ ไว้วางใจร่วมฟังการสอบสวนปากคำข้าฯ ข้าฯทราบสิทธิของผู้ต้องหาและข้อกล่าวหาดีโดยตลอดแล้ว ขอให้การเพิ่มเติมด้วยความเต็มใจ โดยพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำหรือจัดให้ทำการใดๆ ซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กำลังบังคับ หรือกระทำโดยมิชอบประการใด ๆ เพื่อจูงใจให้ข้าฯให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานี้

ถาม พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีนี้ให้ทราบว่า พฤติการณ์ในคดีนี้กล่าวคือ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่ปรากฏวันที่แน่ชัด นายธนกร มหาวีระชัยกุล ผู้ต้องหา ได้มีการส่งต่อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สถานที่ตั้ง หรือ Location, ภาพถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่คอนโด, ภาพถ่ายโพสในเฟสบุ๊ค Facebook ที่ผู้กล่าวหาที่ ๑ ตั้งเป็นการเข้าถึงส่วนตัวหรือไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานโดยมีการตั้งรหัสผ่าน(private) และภาพถ่ายส่วนตัวในระบบออนไลน์ไอคลาวด์ I cloud และภาพในระบบกูเกิ้ล google photo ซึ่งจากการกระทำผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลอื่นทราบ ภายหลังคือ น.ส.ขวัญลดา รัตนเดชากรณ์ นำมาฟ้องผู้กล่าวหาที่ ๑ โดยกล่าวหาว่าเป็นชู้ เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ โดยการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ user/password ของผู้อื่น Log in เข้าสู่ระบบ หรือใช้โปรแกรมสปายแวร์ (Spyware)/สนิฟเฟอร์(Sniffer)เข้า เจาะระบบ หรือการบุกรุกทาง คอมพิวเตอร์ โดยผู้ต้องหาเข้าไป copy รูปจาก Drive ที่เก็บไว้ดึงรูปภาพออกมาจาก drive – google drive อ้างว่ามีรหัส log in email prattana.nooty@gmail.com อ้างว่าปรารถนา Log in ทิ้งไว้ และเข้าถึงข้อมูล google map ที่ log in email เพื่อดูเส้นทางการเดินทางในระบบเวปไซท์ google map ที่ log in email prattana.nooty@gmail.com และยังมีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน ๘๙/๔๕ ของผู้กล่าวหาที่ ๑ ออกมาจากระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้ต้องหา Capture Post ใน Facebook ของผู้กล่าวหาที่ ๑ ซึ่งตั้งค่าเป็นให้เห็นเฉพาะเพื่อน และผู้ต้องหาส่งต่อให้ น.ส.ขวัญลดา ซึ่ง น.ส.ขวัญลดา ไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook กับ

ลงชื่อ ผู้ต้องหา

ลงชื่อ บุคคลที่ไว้วางใจ/ร่วมฟังการสอบสวน

ลงชื่อ พ.ต.ท. สอบสวน/พิมพ์/อ่าน

๕/๗

ใบต่อคำให้การ นายธนกร มหาวีระชัยกุล ผู้ต้องหา แผ่นที่ ๓

ผู้กล่าวหาที่ ๑ ตามคำให้การในชั้นศาลคำเบิกความ คดีหมายเลขดำ ยชพ.๒๕๔/๒๕๖๖ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ต่อมาพันเอก สมศักดิ์ สุทธิศักดิ์ ผู้กล่าวหาที่ ๒ ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา โดยกล่าวหายืนยันว่าผู้ต้องหาได้ลักลอบ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ ผู้กล่าวหาที่ ๑ โดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งระบบดังกล่าวมี มาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ (รหัสผ่าน, private access) ภายหลังได้กระทำการ คัดลอก (Copy) หรือ ดึงข้อมูลภาพถ่ายส่วนตัว ระหว่างผู้กล่าวหาทั้งสองซึ่งเก็บอยู่ในระบบออนไลน์ เช่น Google Drive, iCloud, Facebook (ตั้งค่าเป็น“ส่วนตัว”) จากนั้นผู้ต้องหาได้นำ ข้อมูลภาพถ่ายส่วนบุคคล ส่งต่อให้แก่ นางสาว ขวัญลดา รัตนเดชากรณ์ (อดีตภรรยาผู้กล่าวหาที่ ๒) ซึ่งมีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ ชื่อเสียง เกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ราชการ ของผู้กล่าวหาที่ ๒ โดยข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการต้นสังกัด และนำไปใช้ในการดำเนินคดีทางแพ่ง (คดีชู้) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลคือผู้กล่าวหาทั้งสอง จึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีนี้ตามกฎหมายต่อไป ผู้ต้องหาได้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีนี้

เหตุเกิด บ้านเลขที่ ๘๙/๔๕ ม.๔ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พฤติการณ์และการกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน “เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน” ผู้ต้องหาจะให้การในคดีนี้ว่าอย่างไร

ตอบ ข้าฯ ทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาดังกล่าวดีแล้ว ขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และขอให้การยืนยันรายละเอียดตามที่เคยให้การยืนยันไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

ถาม ผู้ต้องหาจะอ้างพยานบุคคล พยานเอกสารหรือวัตถุพยานใดๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ข้าฯ ขออ้างเอกสารที่งปริ้นมาจากหน้า GOOGLE CHROME ซึ่งปรากฏอีเมลล์ ของ น.ส.ปรารถนาฯ ที่เคยบันทึกไว้ในอุปกรณ์ข้าฯ ด้วย ซึ่งหมายถึง น.ส.ปรารถนาฯ ได้บันทึกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและรหัสการเข้าใช้งานของ น.ส.ปรารถนาฯ ไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของข้าฯ ด้วย จำนวน ๑ แผ่น ประกอบคดี และข้าฯ ไม่ขออ้างพยานบุคคล พยานเอกสารหรือวัตถุพยานใดๆ เพิ่มเติมในคดีนี้

ถาม เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดในคดีนี้มาก่อนหรือไม่

ตอบ ข้าฯ ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดในคดีนี้มาก่อน

อ่านให้ฟังและอ่านเองแล้วรับว่าเป็นความจริงถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้ต้องหา

ลงชื่อ บุคคลที่ไว้วางใจ/ร่วมฟังการสอบสวน

ลงชื่อ พ.ต.ท. สอบสวน/พิมพ์/อ่าน